



Městský úřad Kadaň

odbor regionálního rozvoje, územního
plánování a památkové péče



Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 15.12.2016

ČJ.: MUKK/49253/2016

SP. ZN.:

VYŘIZUJE: Ing. Jana Purnochová

TEL.: 474319547

FAX:

E-MAIL: jana.purnochova@mesto-kadan.cz

Znak spis. a skart.:84.1 S/5

DATUM: 21.12.2016

VHJ Invest a.s.

PhDr. Jiří Klein

Kaprova 42/14

Staré Město

110 00 Praha 1

Poskytnutí informace – usnesení rady města Kadaně č. 1045/2016

Dne 15. prosince 2016 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K jednotlivým bodům sdělujeme následující:

1. *odůvodnění usnesení rady města Kadaně č. 1045/2016 o pořízení změny ÚP Kadaně na parcele číslo 332/25 v k. ú. Tušimice konané dne 1. 12. 2016 – usnesení rady města se neodůvodňuje*
2. *plný záznam z jednání rady č. 1045/2016 (písemný či elektronický audiozáznam), ze dne 1. 12. 2016 – z jednacího řádu rady města Kadaně čl. 6 – organizační záležitosti vyplývá „Z jednání rady města pořizuje jmenovaný zapisovatel zápis. Pro přesný zápis se pořizuje audio záznam ze schůze rady, který po pořízení a ověření zápisu bude smazán.“ Zápis k 29. bodu schůze rady města Kadaně dne 1. 12. 2016:*

29) Pořízení změny ÚP Kadaně p.č. 332/35 v k.ú. Tušimice

Uvedl PaedDr. Kulhánek, starosta města.

Přítomna jednání byla Ing. Purnochová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče.

Starosta podal k předloženým materiálům podrobné informace a nechal hlasovat o níže uvedeném usnesení. Návrh byl přijat jednohlasně.

Usnesení č. 1045/2016 – pořízení změny ÚP Kadaně p.č. 332/35 v k.ú. Tušimice

Rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu Kadaně týkající se pozemku p. č. 332/35 v k. ú. Tušimice dle § 44 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Z: vedoucí odboru RR, ÚP a PP

T: 15. 12. 2016

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 0

3. *zaslání v plné podobě podkladů, z nichž vycházela rada při hlasování dne 1. 12. 2016 – viz. příloha č. 1*
4. *zaslání stanoviska komise či jiného poradního orgánu, který připravoval podklady pro hlasování rady konané dne 1. 12. 2016 – podklady pro jednání rady zpracoval a předložil Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče – viz. příloha č. 1*
5. *výsledek hlasování se jmenovitým uvedením, který člen rady, jak hlasoval dne 1. 12. 2016 – pro přijaté usnesení hlasovalo všech 9 členů rady města Kadaně.*

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-38-


Ing. Jana Purnochová
vedoucí odboru

Příloha č. 1:

materiál Městského úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče do rady města 1. 12. 2016 ve věci pořízení změny územního plánu Kadaně p. č. 332/35 v k. ú. Tušimice

Městský úřad Kadaň

odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče

Do schůze rady města

Dne: 1. prosince 2016

Věc: Pořízení změny územního plánu Kadaně p. č. 332/35 v k. ú. Tušimice

Zpracoval a předkládá: Ing. Jana Purnochová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče

Návrh na usnesení:

Rada města **nedoporučuje** zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu Kadaně týkající se pozemku p. č. 332/35 v k. ú. Tušimice dle § 44 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Důvodová zpráva:

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče – pořizovatel změny Územního plánu Kadaně obdržel 16. 9. 2016 návrh na pořízení změny Územního plánu Kadaně, posoudil jej z hlediska § 46 stavebního zákona. Návrh splňuje předepsané náležitosti, a proto jej pořizovatel posoudil a se svým stanoviskem předkládá k rozhodnutí zastupitelstvu.

Navrhovatel:

Vlastník pozemku - VHJ Invest a.s., IČ: 035 61 283, Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (věcné břemeno zřízení a provozování vedení ČEZ, a.s.)

Předmět změny:

Pozemek p. č. 332/35 v k. ú. Tušimice.

Funkce dle platného územního plánu:

NO: plochy zemědělské – orná půda, R

Územní plán Kadaně zde vymezuje koridor územní rezervy R2 budoucí možné napojení elektrárny ETU – rozvodna Hradec.

Funkce návrh:

VL: výroba a skladování – lehký průmysl

Návrh úhrady nákladů:

Společnost je připravena se podílet na úhradě nákladů na pořízení změny ÚP Kadaně

Stanovisko pořizovatele:

Pořizovatel nedoporučuje pořízení změny územního plánu Kadaně. Z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. 4. 2015 (dále jen PÚR) vyplývají republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a dále kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území v jednotlivých rozvojových oblastech a rozvojových osách. Z koridorů a ploch technické infrastruktury je PÚR na území Kadaně mimo jiné vymezena:

E4a: plocha pro rozšíření včetně vyvedení elektrického a tepelného výkonu elektráren Prunéřov a Tušimice. Územní plán stabilizuje plochy technické infrastruktury elektráren Prunéřov a Tušimice a jejich napojení na přenosovou soustavu elektrické energie. Územní plán vymezuje koridor územní rezervy R2 budoucí možné napojení elektrárny ETU – rozvodna Hradec. Dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí využití. Požadavek o zachování koridoru po zdemolovaných vedeních 220 kV Tušimice – Hradec prov. ozn. 013, 014, 015 jako rezervu pro případný nový energetický zdroj v lokalitě elektrárny Tušimice uplatnila ČEPS, a.s.- provozovatel přenosové soustavy ČR.

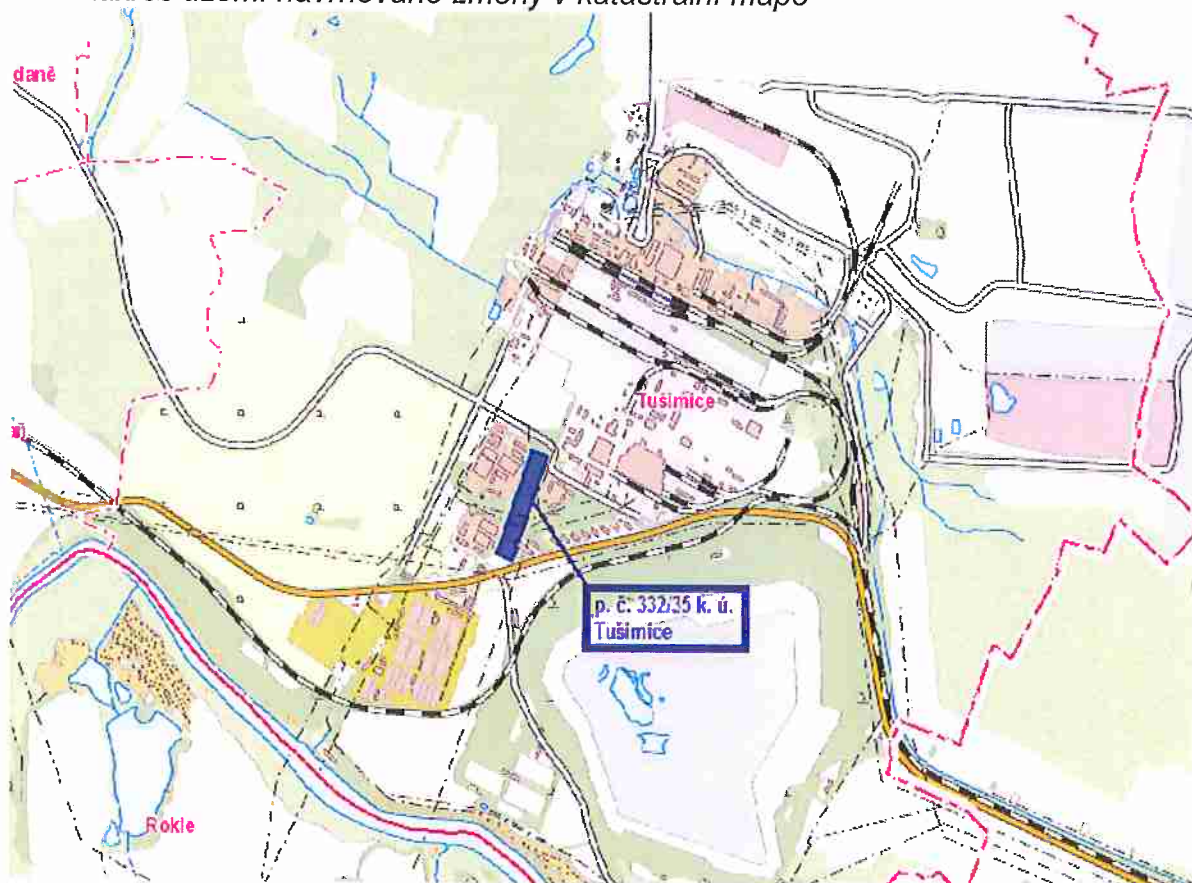
Zastupitelstvo města neschválilo pořízení této změny již 24. 6. 2010 usn. č. 105/2010 na základě žádosti předchozího vlastníka pozemku.

V současné době je pořizována 4. změna územního plánu Kadaně (zadání schváleno 22. 9. 2016 zastupitelstvem města). V zájmu procesní ekonomie a v zájmu kontinuity a transparentnosti rozhodování nelze pořizovat jakoukoli změnu územního plánu do doby vyhotovení právního stavu po vydání 4. změny územního plánu Kadaně.

Územní plán Kadaně je k nahlédnutí: <http://gis.mesto-kadan.cz/kadan/kadan.html>.

Na pořízení změny územního plánu není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti. Úhrada nákladů může být požadována, pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele. Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Zákres území navrhované změny v katastrální mapě



Zákres území navrhované změny v koordinacním výkresu územního plánu Kadaně

